

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 4143/2020

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण  
निगम लिमिटेड व अन्य

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

अडाणी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड  
व अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

बी. आर. गवई, न्या.

1. अपीलार्थीगण विद्युत अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (जिसे अब इसके बाद "एपीटीईएल" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 3 नवंबर 2020 को चुनौती देते हैं, जिससे उनके द्वारा दायर अपील को खारिज किया जाता है तथा याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ("सीईआरसी") द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 31 मई 2018 को बनाए रखा जाता है।

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

3. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (इसके बाद "हरियाणा यूटिलिटीज"/"अपीलार्थीगण" के रूप में संदर्भित) हरियाणा राज्य में उपभोक्ताओं

को बिजली के वितरण व खुदरा आपूर्ति का कार्य करने वाले वितरण अनुज्ञप्ति धारक हैं। हरियाणा यूटिलिटीज ने दिनांक 7 अगस्त 2008 को अडाणी पावर मुंद्रा लिमिटेड (इसके बाद "एपी(एम)एल" के रूप में संदर्भित) के साथ गुजरात राज्य के मुंद्रा में एपी(एम)एल द्वारा स्थापित उत्पादन इकाइयों 7,8 व 9 से 1424 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता की खरीद के लिए दो बिजली खरीद समझौते (संक्षेप में "पीपीए") किए थे।

4. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत हरियाणा यूटिलिटीज द्वारा शुरू की गई प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसार पीपीए में प्रवेश किया गया था।

5. एपी(एम)एल ने सीईआरसी के समक्ष अन्य बातों के साथ विभिन्न आधारों पर प्रशुल्क वृद्धि में राहत की मांग करते हुए दिनांक 5 जुलाई 2012 को याचिका सं. 155/एमपी/2012 दायर की। इसका एक आधार यह था कि इंडोनेशिया की सरकार द्वारा प्रख्यापित इंडोनेशियाई विनियम, इंडोनेशिया से कोयले के निर्यात के लिए आधार मूल्य लागू करने के प्रावधान के परिणामस्वरूप कोयले की कीमत अधिक हो गई जिसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन की लागत भी अधिक हो गई।

6. एपी(एम)एल ने पीपीए के अनुच्छेद 13 के दायरे में अनुच्छेद 12 व विधि में परिवर्तन के दायरे में एक अपरिहार्य घटना का भी दावा किया था।

7. सीईआरसी द्वारा उक्त याचिका सं. 155/एमपी/2012 में पारित दिनांक 2 अप्रैल 2013 व 21 फरवरी 2014 के आदेशों को विद्वान एपीटीईएल के समक्ष अपीलों के एक समूह के माध्यम से चुनौती दी गई थी, अपील सं. 100/2013 जिसमें प्रमुख थी। विद्वान एपीटीईएल द्वारा अपील संख्या 100/2013 व अपीलों के समूह में पारित दिनांक 7 अप्रैल 2016 के आदेश को *एनर्जी वाचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व अन्य* के मामले में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में दिनांक 11 अप्रैल 2017 को उक्त अपीलों का निपटान किया:

"57. दिनांक 31-7-2013 के पत्र तथा संशोधित प्रशुल्क नीति दोनों ही अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए जा रहे सांविधिक दस्तावेज हैं और इनमें विधि का प्रभाव निहित है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि जहां तक भारतीय कोयले की खरीद का संबंध है, जिस हद तक कोल इंडिया और अन्य भारतीय स्रोतों से आपूर्ति में कटौती की जाती है, इन दस्तावेजों के साथ पढ़े गए पीपीए में खंड 13.2 में प्रावधान है कि विधि में परिवर्तन के परिणामों का निर्धारण करते समय, पक्षकारों को इस सिद्धांत का उचित ध्यान रखना होगा कि विधि में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्षकार को मुआवजा देने का उद्देश्य है मासिक प्रशुल्क भुगतान के माध्यम से, प्रभावित पक्ष की आर्थिक स्थिति को बहाल करना जैसे कि विधि में ऐसा परिवर्तन हुआ ही नहीं हो। इसके अलावा, पीपीए की परिचालन अवधि के लिए, विक्रेता को लागत में किसी भी वृद्धि/कमी के लिए मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा और यह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय की गई तारीख से प्रभावी होगा। चूंकि मामला यह है, हमारा विचार है कि हालांकि इंडोनेशियाई विधि में परिवर्तन

पीपीए के साथ पढ़े गए दिशानिर्देशों के तहत विधि में परिवर्तन के रूप में योग्य नहीं होगा, भारतीय विधि में बदलाव निश्चित रूप से होगा।

58. .... केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, इस निर्णय के परिणामस्वरूप, इस मामले को नए सिरे से देखेगा और यह निर्धारित करेगा कि उन बिजली उत्पादकों को क्या राहत दी जानी चाहिए जो पीपीए के खंड 13 के भीतर आते हैं जैसा कि हमने इस निर्णय में अभिनिर्धारित किया है।”

8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने *एनर्जी वॉचडॉग* (ऊपर) के मामले में विशेष रूप से इस दावे को खारिज कर दिया कि इंडोनेशियाई विनियमों में परिवर्तन के कारण कोयले की कीमत में वृद्धि भी विधि में परिवर्तन के समान होगी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल भारत में विधि में परिवर्तन ही उत्पादकों को विधि में इस तरह के परिवर्तन के कारण प्रत्यास्थापन के लाभ का हकदार बनाएगा।

9. *एनर्जी वॉचडॉग* (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, एपी(एम)एल ने सीईआरसी के समक्ष याचिका सं. 97/एमपी/2017 दायर की। सीईआरसी ने दिनांक 31 मई, 2018 के आदेश के माध्यम से याचिका को स्वीकृति दी तथा दिनांक 1 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए अपने निर्णय के पैरा 46 में दिए गए सूत्रीकरण के आधार पर राहत देने का निर्देश दिया। इसके बाद, पुनर्विलोकन याचिका सं. 24/आरपी/2018 भी दायर की गई। इसे सीईआरसी द्वारा दिनांक 3

दिसंबर 2018 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने विद्वान एपीटीईएल के समक्ष अपील दायर की।

10. विद्वान एपीटीईएल ने निम्नलिखित चार मुद्दों को विचार के लिए तैयार किया:

**“मुद्दा सं. 1:-** क्या केंद्रीय आयोग का यह अभिनिर्धारित करना उचित था कि अडाणी पावर की बोली पूरी तरह से घरेलू कोयले की उपलब्धता पर आधारित थी तथा इसलिए घरेलू कोयले की कमी के कारण विधि में परिवर्तन से राहत पाने का हकदार था?

**मुद्दा सं. 2:-** क्या घरेलू कोयले में कमी विधि में परिवर्तन का कारण थी तथा मुआवजे को एनसीडीपी 2013 में निर्दिष्ट एसीक्यू के 100% और एसीक्यू के 65%, 65%, 67% व 75% के बीच के अंतर तक सीमित किया जाना चाहिए?

**मुद्दा सं. 3:-** क्या केंद्रीय आयोग द्वारा अनुमति दी गई विधिक मुआवजे में परिवर्तन की शुरुआत की तारीख बिजली मंत्रालय के दिनांक 31.07.2013 के पत्र के पूर्वव्यापी संक्रिया के समान है?

**मुद्दा सं. 4:-** क्या केंद्रीय आयोग ने याचिका सं. 79/एमपी/2013 - जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड व अन्य बनाम डीएचबीवीएनएल व

अन्य ("जीएमआर मामला") में अपने पहले के आदेश में अधिकथित विधि मुआवजे में परिवर्तन की गणना के लिए कार्यप्रणाली की अनदेखी कर त्रुटि की?

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, विद्वान एपीटीईएल ने सभी मुद्दों को प्रत्यर्थी सं. 1 - उत्पादक के पक्ष में अभिनिर्धारित किया तथा अपील को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने वर्तमान अपील दायर की है।

12. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. जी. रामचंद्रन तथा प्रत्यर्थी सं. 1 - एपी(एम)एल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी को सुना है।

13. श्री रामचंद्रन प्रस्तुत करते हैं कि सीईआरसी के साथ-साथ विद्वान एपीटीईएल ने 100% कोयले की उपलब्धता में कमी के लिए विधि में परिवर्तन राहत देने में घोर भूल की है। वह प्रस्तुत करते हैं कि एपी(एम)एल की बोली और पीपीए 70:30 के अनुपात में घरेलू कोयले और आयातित कोयले दोनों पर आधारित थे। इस प्रकार, राहत केवल 70% घरेलू कोयले में कमी के संबंध में दी जा सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एपी(एम)एल ने इस आधार पर बोली प्रस्तुत की है कि कोयले का 30% आयात किया जाएगा, जबकि कोयले का 70% स्वदेशी रूप से खरीदा जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीईआरसी तथा विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव यह है कि

एपी(एम)एल को इस विचार पर लाभ दिया गया है कि इसकी बोली 100% घरेलू कोयले पर आधारित थी।

14. श्री रामचंद्रन आगे प्रस्तुत करते हैं कि एपी(एम)एल के विभिन्न अभिकथनों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एपी(एम)एल की बोली 70:30 के अनुपात में घरेलू और आयातित कोयले पर आधारित थी। हालाँकि, इन सभी दस्तावेजों को एपीटीईएल द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। श्री रामचंद्रन प्रस्तुत करते हैं कि अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि एपी(एम)एल ने प्रस्तुत किया था कि वह बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले का उपयोग करेगा। वे प्रस्तुत करते हैं कि एपी(एम)एल द्वारा प्रस्तुत बोली के कार्यकारी सारांश से पता चलता है कि एपी(एम)एल ने इसमें प्रस्तुत किया था कि बिजली संयंत्र का रणनीतिक लाभ मुंद्रा बंदरगाह की निकटता थी, जहां कोयले का आयात किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एपी(एम)एल के अभिवचनों को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि 30% आयातित कोयले की खरीद करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि आयातित कोयले की 30% कमी के लिए राहत देना एक विकृति के अलावा और कुछ नहीं है।

15. श्री रामचंद्रन आगे प्रस्तुत करते हैं कि विधि में परिवर्तन की घटना के कारण मुआवजे की गणना की पद्धति को भी सीईआरसी द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू किया गया है तथा विद्वान एपीटीईएल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। उन्होंने

प्रस्तुत किया कि जिस पद्धति को लागू किया जाना चाहिए था, वह एक तरफ वैकल्पिक कोयले के आयातित माल की लागत तथा दूसरी तरफ घरेलू कोयले या उद्धृत ऊर्जा शुल्क, जो भी अधिक हो, की प्रचलित आयातित माल की लागत के बीच का अंतर था। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता तथा एपी(एम)एल को घरेलू कोयले की पूरी मात्रा प्राप्त हो गई होती, तो उसे घरेलू कोयले की प्रचलित आयातित माल की लागत को स्वयं वहन करना पड़ता, भले ही ऐसी लागत बोली में उद्धृत ऊर्जा शुल्क से कम या अधिक हो। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि घरेलू कोयले की ऐसी आयातित माल की लागत उद्धृत ऊर्जा शुल्क से अधिक है, तो एपी(एम)एल घरेलू कोयले की आयातित माल की लागत तथा उद्धृत ऊर्जा शुल्क के बीच के अंतर का दावा करने का हकदार नहीं था।

16. श्री रामचंद्रन आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एपीटीईएल इस आधार पर कार्यवाही करने में गलत है कि सीईआरसी के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा याचिका सं. 79/एमपी/2013 - *जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड व अन्य बनाम डीएचबीवीएनएल व अन्य* (इसके बाद "*जीएमआर मामला*") के रूप में संदर्भित) में अपने आदेश में अधिकथित विधि मुआवजे में परिवर्तन की गणना हेतु कार्यप्रणाली पर कोई आपत्ति नहीं की थी।



17. श्री रामचंद्रन ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को स्वदेशी रूप से खरीदे जाने वाले कोयले की 70% में कमी के लिए विधि में परिवर्तन के कारण लाभ देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

18. इसके विपरीत डॉ. ए. एम. सिंघवी प्रस्तुत करते हैं कि एपी(एम)एल द्वारा प्रस्तुत बोली राष्ट्रीय कोयला वितरण नीति, 2007 (संक्षेप में, "एनसीडीपी 2007") के आधार पर थी। वे प्रस्तुत करते हैं कि 70% घरेलू कोयले और 30% आयातित कोयले के संबंध में बोली में कोई विभाजन नहीं था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विधि में परिवर्तन के दावे के लिए अंतिम तिथि दिनांक 17 नवंबर 2007 होगी यानी बोली जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 24 नवंबर 2007 से 7 दिन पहले होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 7 अगस्त 2008 को हरियाणा यूटिलिटीज के साथ हस्ताक्षरित पीपीए में भी घरेलू तथा आयातित कोयले का कोई विभाजन नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि स्थायी सहबद्धता समिति (दीर्घकालिक) (इसके बाद "एसएलसी (एलटी)" के रूप में संदर्भित) ने अपनी कुल क्षमता के 100% कोयले के लिए एपी(एम)एल के आवेदन पर विचार करते हुए, इसने 1980 मेगावाट का केवल 70% यानी केवल 1386 मेगावाट हेतु सहबद्धता की अनुमति दी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शेष 30% राशि को भविष्य हेतु आस्थगित कर दिया गया था।

19. डॉ. सिंघवी ने आगे प्रस्तुत किया कि एसएलसी (एलटी) एक सांविधिक निकाय है तथा इसका निर्णय विधि में परिवर्तन के समान होगा। इस संबंध में, वह *अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के मामले* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताता है।

20. जब हमने विद्युत अपीलों के इस समूह को सुना, तो सभी पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई कि इस न्यायालय को पहले सिविल अपील सं. 684/2021 (*महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम अडाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड व अन्य*) [संक्षेप में "*एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल व अन्य*"] एवं सिविल अपील सं. 6927/2021 (*महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम जीएमआर वारोरा एनर्जी लिमिटेड व अन्य*) को निर्णीत करना चाहिए क्योंकि समूह की सभी अपीलों में शामिल तीन मुद्दों सामान्य थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि उन दोनों अपीलों को तीन सामान्य मुद्दों पर निर्णय लेकर निर्णीत किया जा सकता है। हालांकि, जहां तक अन्य अपीलों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि तीन सामान्य मुद्दों के अतिरिक्त, कतिपय अतिरिक्त मुद्दे भी शामिल थे और यह सहमति हुई कि उन दो अपीलों पर निर्णय लेने के बाद, इन अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए अन्य अपीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।

21. उक्त तीन सामान्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

(i) क्या एनसीडीपी 2013 के कारण 'विधि में परिवर्तन' राहत 'वास्तविक आंकड़ों' आधार पर होनी चाहिए अर्थात एनसीडीपी 2007 के संदर्भ में सुनिश्चित मानकीय कोयले की आवश्यकता के 100% की तुलना में या एनसीडीपी 2013 में उत्प्रेरक स्तरों तक सीमित होनी चाहिए अर्थात सुनिश्चित कोयला मात्रा (एसीक्यू) का 65%, 65%, 67% व 75%?

(ii) क्या 'विधि में परिवर्तन' राहत की गणना के लिए, संचालन मानकों का 'वास्तविक आंकड़ों' पर विचार किया जाना चाहिए या बोली में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी के अनुसार?

(iii) क्या 'विधि में परिवर्तन' राहत मुआवजा दिनांक 1 अप्रैल 2013 (वित्तीय वर्ष के आरम्भ) या दिनांक 31 जुलाई 2013 (एनसीडीपी 2013 की तिथि) से दिया जाना है?

22. पक्षकारों के लिए सभी विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, **एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल व अन्य** (ऊपर) के मामले में निर्णय व आदेश दिनांकित 3 मार्च 2023 के द्वारा, इस न्यायालय ने उपरोक्त तीनों मुद्दों पर विचार करने के बाद उन दोनों अपीलों को निर्णीत किया।

23. इस न्यायालय द्वारा पहले मुद्दे का जवाब दिया गया था, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि घरेलू कोयले की कमी के लिए 'विधि में परिवर्तन' राहत 'वास्तविक आंकड़ों' पर होनी चाहिए यानी एनसीडीपी, 2007 के

संदर्भ में मानकीय कोयले की आवश्यकता के 70% के विरुद्ध। जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्टेशन ताप दर (संक्षेप में "एसएचआर") और सहायक खपत पर विनियमों या वास्तविक आंकड़ों के नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जो भी कम हो। तीसरे मुद्दे का जवाब यह अभिनिर्धारित करते हुए दिया गया कि एनसीडीपी, 2013 के लिए 'विधि में परिवर्तन' घटना की शुरुआत की तिथि दिनांक 1 अप्रैल 2013 है।

24. इस प्रकार, मुद्दा सं 2 व 3, जो विद्वान एपीटीईएल द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2020 के आक्षेपित निर्णय व आदेश में तैयार किए गए थे, पूर्ण रूप से *एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल व अन्य* (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के दायरे में आते हैं। वर्तमान अपील में जिन शेष दो मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं:

**"मुद्दा सं. 1:-** क्या केंद्रीय आयोग का यह [जैसा कि विद्वान एपीटीईएल अभिनिर्धारित करना उचित था कि द्वारा तैयार किया गया है] अडाणी पावर की बोली पूरी तरह से घरेलू कोयले की उपलब्धता पर आधारित थी तथा इसलिए घरेलू कोयले की कमी के कारण विधि में परिवर्तन से राहत पाने का हकदार था?

**मुद्दा सं. 4:-** क्या केंद्रीय आयोग ने याचिका सं. [जैसा कि विद्वान एपीटीईएल 79/एमपी/2013 - जीएमआर द्वारा तैयार किया गया है] कमलंगा एनर्जी लिमिटेड व अन्य

बनाम डीएचबीवीएनएल व अन्य  
("जीएमआर मामला") में अपने पहले  
के आदेश में अधिकथित विधि  
मुआवजे में परिवर्तन की गणना के  
लिए कार्यप्रणाली की अनदेखी कर  
त्रुटि की?

25. इससे पहले कि हम उपरोक्त दो मुद्दों पर विचार करने के लिए अग्रसर हों, हम ध्यान देते हैं कि वर्तमान अपील सीईआरसी तथा विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित समवर्ती आदेशों से उद्भूत होती है।

26. *एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल व अन्य* (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय, सीईए, सीईआरसी व विद्वान एपीटीईएल जैसे विभिन्न विशेषज्ञ निकायों के गठन के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, अभिनिर्धारित करता है कि ये निकाय क्षेत्र के विशेषज्ञों से बने निकाय हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

*"123. हाल ही में, विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतनी चाहिए तथा जब तक यह नहीं पाया जाता है कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहा है या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित हैं या वे प्रत्यक्ष रूप से मनमाने तथा अवैध हैं, इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह*

*अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के विचारों से प्रतिस्थापित करें।"*

27. यद्यपि वर्तमान अपील सीईआरसी के साथ-साथ एपीटीईएल द्वारा पारित समवर्ती आदेशों से उद्धृत होती है, की गई प्रस्तुतियों को देखते हुए, हम विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

28. जहां तक घरेलू तथा आयातित कोयले के विभाजन के संबंध में पहले मुद्दे का संबंध है, हमने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों की जांच की है।

29. अभिलेख पर रखे गए किसी भी दस्तावेज से यह पता नहीं चलता कि एपी(एम)एल द्वारा यह अभिवेदन दिया गया था कि इसकी बोली 70% घरेलू तथा 30% आयातित कोयले पर आधारित है। जहाँ तक उस दस्तावेज का संबंध है जिस पर श्री रामचंद्रन ने भरोसा किया है यानी बोली के कार्यकारी सारांश का संबंध है, वह इस प्रकार है:

*"एपीएल के प्रवर्तक अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, देश की सबसे बड़ी कोयला आयातक कंपनी है। बिजली संयंत्र का रणनीतिक लाभ मुद्रा बंदरगाह से इसकी निकटता है, जहाँ कोयला आयात किया जाता है। मुद्रा बंदरगाह में 17 मीटर गहरे ड्राफ्ट के साथ विश्व स्तरीय कोयला हैंडलिंग सुविधाएं हैं, जो पलटे हुए जहाजों को साथ में लंगर डालने की सहूलियत देता है।"*

30. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एपी(एम)एल द्वारा कार्यकारी सारांश में जो कहा गया है वह यह है कि इसके विद्युत संयंत्र का एक रणनीतिक लाभ

है क्योंकि यह मुंद्रा बंदरगाह के निकट है। इसमें आगे कहा गया है कि मुंद्रा बंदरगाह के पास 17 मीटर गहरे ड्राफ्ट के साथ विश्व स्तरीय कोयला हैंडलिंग सुविधाएं हैं, जो पलटे जहाजों को बगल में लंगर डालने की सुविधा देता है। उक्त दस्तावेज के अनुसार, इसने हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को मुंद्रा परियोजना के चौथे चरण के 1980 मेगावाट (3 X 660 मेगावाट) विस्तार से 1425 मेगावाट की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है। दिया गया अभ्यावेदन है कि यह या तो आयातित या स्वदेशी कोयले का उपयोग करेगा।

31. यदि अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार किया जाए कि बोली के समय घरेलू कोयले की आपूर्ति का कोई आश्वासन नहीं था, तो अपीलार्थियों का यह प्रतिविरोध कि एपी(एम)एल कोयले की 70% की कमी का हकदार है, अपने आप में ही विरोधाभासी है।

32. किसी भी मामले में, तथ्यों पर भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिविरोध सारहीन है। एपी(एम)एल ने 1980 मेगावाट की क्षमता वाली मुंद्रा परियोजना के अपने चौथे चरण के विस्तार से 1425 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की पेशकश की है। हरियाणा यूटिलिटीज एवं एपी(एम)एल के मध्य 1424 मेगावाट के लिए पीपीए किया गया है।

33. एसएलसी(एलटी) ने दिनांक 12 नवंबर, 2008 को अपनी बैठक में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (संक्षेप में "सीईए"), विद्युत मंत्रालय (संक्षेप में "एमओपी")

की सिफारिश के आधार पर मुंद्रा परियोजना के चौथे चरण के विस्तार के 1980 मेगावाट स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत अर्थात् 1386 मेगावाट के लिए एलओए जारी करने के लिए प्राधिकृत किया था। यह एनसीडीपी 2007 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। जहां तक शेष क्षमता का संबंध है, एमओपी की सिफारिश और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर भविष्य में एसएलसी (एलटी) द्वारा निर्णय लेने के लिए स्थगित कर दिया गया था।

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एपी(एम)एल विधि में परिवर्तन के कारण लाभ का हकदार होगा यदि घरेलू कोयले की कोई कमी थी जैसा कि एसएलसी(एलटी) द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2008 की अपनी बैठक में आवंटित करने का निर्णय लिया गया था, जिसका समापन कोयला मंत्रालय (संक्षेप में, "एमओसी") द्वारा दिनांक 25 जून 2009 को एक एलओए जारी करने और एपी(एम)एल द्वारा दिनांक 9 जून 2012 को सीआईएल के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते (संक्षेप में, "एफएसए") पर हस्ताक्षर करने में हुआ।

35. निर्विवाद रूप से, एपी(एम)एल का दावा 70% की आश्वासित मात्रा में कमी के संबंध में है, न कि उससे अधिक।

36. विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित आदेश से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं का यह सुसंगत रुख रहा है कि एपी(एम)एल महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (संक्षेप में "एमसीएल") के साथ दिनांक 9 जून 2012 के एफएसए से उत्पन्न होने वाले ईंधन सहबद्धता से 1424 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता का उत्पादन



और आपूर्ति करने की स्थिति में था। यह उसका रुख रहा है कि एपी(एम)एल को पहले अपीलकर्ताओं की अनुबंधित क्षमता के लिए पूरी घरेलू कोयले की उपलब्धता का उपयोग करना चाहिए, और फिर लक्षित पीएलएफ तक पहुंचने के लिए हुई कमी के लिए आयातित कोयले का उपयोग करना चाहिए। यह उसका आगे रुख रहा है कि उपलब्ध पूरे घरेलू कोयले का हरियाणा यूटिलिटीज को अनुबंधित 1424 मेगावाट के लिए होना चाहिए।

37. दिनांक 31 जुलाई 2017 के अपने उत्तर में हरियाणा यूटिलिटीज ने स्पष्ट रूप से कहा है:

*"इस प्रकार एमसीएल से प्राप्त वास्तविक कोयले को हरियाणा पीपीए के तहत आपूर्ति की जाने वाली बिजली के रूप में माना जाना आवश्यक है ताकि अपरिहार्य घटना के तहत राहत मिल सके।"*

38. याचिका सं. 97/एमपी/2017 में अपने अ.आ. सं. 12/2018 दिनांकित 4 मार्च 2018 में हरियाणा यूटिलिटीज ने निम्नानुसार दोहराया है:

*"यह प्रस्तुत किया गया है कि एफएसए दिनांकित 9.6.2012 के तहत एमसीएल से उपलब्ध घरेलू कोयले की पूरी मात्रा का उपयोग केवल पीपीए दिनांकित 7.8.2008 के तहत हरियाणा यूटिलिटीज को बिजली के उत्पादन व आपूर्ति के लिए किया जाना था।"*

39. यह भी ध्यान देने योग्य है कि विद्वान एपीटीईएल ने सुनवाई के दौरान हरियाणा यूटिलिटीज की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से एक प्रासंगिक

प्रश्न किया था कि क्या एमसीएल से प्राप्त पूरे वास्तविक कोयले का उपयोग हरियाणा पीपीए के तहत आपूर्ति की गई बिजली के लिए किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

*"सुनवाई के दौरान श्री रामचंद्रन ने यह स्वीकार किया कि अडाणी पावर एमसीएल से प्राप्त पूरे वास्तविक कोयले का उपयोग हरियाणा पीपीए के तहत बिजली आपूर्ति के लिए कर रही है।"*

40. इस तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि पूरे घरेलू कोयला सहबद्धता का उपयोग हरियाणा यूटिलिटीज को बिजली की आपूर्ति के लिए किया गया था, हमारी राय में हरियाणा यूटिलिटीज की ओर से यह कहना अन्यायपूर्ण है कि स्थापित क्षमता के 70% को और विभाजित किया जाना चाहिए और विधि में परिवर्तन लाभ केवल स्थापित क्षमता के 70% के 70% तक ही सीमित होना चाहिए जो एसएलसी (एलटी) द्वारा आवंटित किया गया था।

41. यहां तक कि हरियाणा यूटिलिटीज के अनुसार, एफएसए के तहत आने वाले पूरे कोयले का उपयोग समझौता ज्ञापन (संक्षेप में "एमओयू") के अनुसार बिजली उत्पादन के लिए किया जाना आवश्यक था। इसलिए, हमारे विचार में, एफएसए के तहत आश्वसित कोयले की कमी के लाभ से इनकार करना, प्रत्यास्थापन सिद्धांत के विपरीत होगा जैसा कि *एनर्जी वॉचडॉग* (ऊपर) तथा *जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य बनाम अडाणी पावर राजस्थान*

*लिमिटेड व अन्य* के मामलों में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

42. किसी भी मामले में, विद्वान एपीटीईएल ने स्पष्ट किया है कि विद्वान एपी(एम)एल न तो दावा कर रहा था और न ही सहबद्धता कोयले, यानी 1386 मेगावाट में कवर किए गए से अधिक अतिरिक्त विधि मुआवजे में किसी भी परिवर्तन का दावा करने का हकदार था।

43. इस संबंध में तर्क का दूसरा अंग यह है कि एपी(एम)एल ने कोयले के आयात के लिए विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू किए थे।

44. विद्वान एपीटीईएल के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, हरियाणा यूटिलिटीज के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि समझौता ज्ञापन प्रकृति में सामान्य थे तथा मुंद्रा पावर प्लांट के चौथे चरण के लिए विशिष्ट नहीं थे। इस प्रकार, विद्वान एपीटीईएल का यह निष्कर्ष कि बोली के साथ संलग्न समझौता ज्ञापन केवल बोली में भाग लेने की अपनी क्षमता दिखाने के लिए थे, और यह नहीं कहा जा सकता है कि बोलीदाता को परियोजना के लिए 30% की सीमा तक आयातित कोयले की खरीद करनी थी, को विकृत नहीं कहा जा सकता है।

45. *एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल व अन्य* (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों का विस्तार से उल्लेख किया है और इस प्रकार टिप्पणी की है:

"132. निर्विवाद रूप से, एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) के मामले में और साथ ही अडाणी राजस्थान मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि में परिवर्तन के कारण, उत्पादन करने वाली कंपनियां मुआवजे की हकदार थीं ताकि पक्षकार को उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाएं जैसे कि विधि में ऐसा परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं हो। यदि विधि में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो उत्पादन करने वाली कंपनियां सीआईएल / एफएसए के तहत कोयला कंपनियों द्वारा आश्वासित आपूर्ति की हकदार होती।"

46. इसलिए, हमारा सुविचारित विचार है कि समवर्ती निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकी कि एपी(एम)एल अनुबंधित क्षमता के 100% अर्थात् 1386 मेगावाट के लिए विधि में परिवर्तन राहत का हकदार था, जो मुंद्रा परियोजना के चौथे चरण के विस्तार की 1980 मेगावाट की स्थापित क्षमता का 70% है। दूसरे शब्दों में, सीईआरसी और विद्वान एपीटीईएल का निष्कर्ष इस आशय का है कि एपी(एम)एल स्थापित क्षमता के 70% यानी 1386 मेगावाट से अधिक विधि में परिवर्तन के किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा। उक्त निष्कर्षों को अभिलेख पर मौजूद सामग्री या बाह्य विचारों पर आधारित न होना नहीं कहा जा सकता है।

47. अब हमारे पास कार्यप्रणाली के संबंध में दूसरा मुद्दा बचा है।

48. हरियाणा यूटिलिटीज की शिकायत है कि सीईआरसी द्वारा अपनाए गए विधि में परिवर्तन के कारण लाभ देने की कार्यप्रणाली और विद्वान एपीटीईएल

द्वारा पुष्टि की गई कार्यप्रणाली जीएमआर, डीबी पावर आदि के पहले के मामलों में पहले निर्धारित की गई कार्यप्रणाली के विपरीत है।

49. विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि एपी(एम)एल ने जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड व अन्य बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड व अन्य में पीपीए के तहत उद्धृत प्रशुल्क को आधार मानते हुए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली के आधार पर एक कार्यप्रणाली का प्रस्ताव दिया था।

50. विद्वान एपीटीईएल ने दिनांक 10 अगस्त, 2017 को सीईआरसी की कार्यवाही के अभिलेख को संदर्भित किया था, जो इस प्रकार है:

"3. आयोग के इस सवाल के जवाब में कि क्या जीएमआर मामले में दी गई पद्धति के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई पद्धति हरियाणा यूटिलिटीज को स्वीकार्य है, विद्वान अधिवक्ता ने सकारात्मक जवाब दिया।"

51. विद्वान एपीटीईएल ने याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में अ.आ. सं. 57/2017 में सीईआरसी के दिनांक 28 सितंबर 2017 के आदेश का भी उल्लेख किया था, जो निम्नानुसार है:

"7..... हरियाणा यूटिलिटीज, जो एकमात्र प्रत्यर्थी है, ने आवेदक द्वारा की गई गणना पर आपत्ति नहीं की है।"

52. विद्वान एपीटीईएल ने सीईआरसी द्वारा पुनर्विलोकन याचिका सं. 24/आरपी/2018 में पारित दिनांक 3 दिसंबर 2018 के आदेश को भी संदर्भित किया था, जो इस प्रकार है:

"उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आयोग ने अडाणी पावर तथा प्रयास की प्रस्तुतियों पर उचित विचार करने के बाद आक्षेपित आदेश के पैरा 46 में दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए विधि में परिवर्तन के तहत घरेलू कोयले की कमी के कारण राहत की गणना हेतु कार्यप्रणाली पर सचेत रूप से निर्णय लिया था। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने घरेलू कोयले की कमी के कारण राहत की गणना के लिए किसी पद्धति का सुझाव नहीं दिया था। दूसरी ओर, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में दिनांक 28.7.2017 के अपने उत्तर में कहा था कि "जीएमआर के निर्णय पर निर्भरता पूरी तरह से उचित है"। पुनर्विचार याचीगण अब विधि में परिवर्तन के तहत राहत की गणना हेतु एक वैकल्पिक सूत्र का सुझाव दे रहे हैं। जैसा कि आदेश के पहले के भाग में पहले ही दोहराया जा चुका है, पुनर्विलोकन का उपयोग पहले से ही नए दृष्टिकोण के साथ लिए गए दृष्टिकोण के प्रतिस्थापन के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आधार पर पुनर्विलोकन पोषणीय नहीं है।"

53. हम पाते हैं कि हरियाणा यूटिलिटीज अनुमोदन व निरनुमोदन में लिप्त हैं। उन्हें एक ही समय में हाँ और न कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीईआरसी के समक्ष यह स्वीकार करने के बाद कि वे *जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड* (ऊपर) के मामले में दी गई कार्यप्रणाली को अपनाएंगे, हमारे विचार में, अपीलार्थियों की ओर से, जो आखिरकार राज्य के परीकरण हैं,

सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के बाद अपने रुख को बदलना उचित नहीं है।

54. एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल व अन्य (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"150 इस विधिक स्थिति तथा भारत संघ द्वारा लिए गए रुख के बावजूद, डिस्कॉम एक ऐसा रुख अपना रहे हैं जो भारत संघ के रुख के विपरीत है। *एनर्जी वॉचडॉग* (ऊपर) में, डिस्कॉम्स द्वारा यह भी आग्रह करना चाहा गया कि विधि में परिवर्तन के कारण भी समायोजन की अनुमति नहीं होगी, जिस प्रतिविरोध को पूर्ण रूप से नकार दिया गया था। हम कई बार ऐसे मुद्दों का सामना कर चुके हैं जहाँ मामलों में नियामक निकाय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए समवर्ती आदेश को चुनौती दी गयी है। इस तरह की मुकदमेबाजी, वास्तव में, विद्युत अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त कर देगी। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, विद्युत अधिनियम के अधिनियमन के कारणों में से एक था राज्य विद्युत बोर्ड के प्रदर्शन में गिरावट।"

55. वर्तमान मामले में भी, हम पाते हैं कि दोनों विशेषज्ञ निकायों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता था जब वे अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखने में विफल रहे हों या यदि निर्णय उनके द्वारा बाह्य विचारों पर लिया गया हो या कि वे प्रत्यक्षतः मनमाने व अवैध थे। आक्षेपित निर्णय व आदेश में इस तरह का कुछ भी नहीं पाया जा सकता है जिसमें हस्तक्षेप किया जाए।

56. इसलिए, अपील को सारहीन पाया जाता है तथा तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। कोई जुर्माना नहीं।

..... न्या.

[बी. आर. गवई]

..... न्या.

[विक्रम नाथ]

नई दिल्ली;

अप्रैल 20, 2023



*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Disclaimer:** The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.